

1501097-09.2021.8.26.0621

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Daniel Otero Pereira da Costa

Comarca: Lorena

Foro: Foro de Lorena

Vara: Vara Criminal

Data de Disponibilização: 26/07/2022

... de "vapor", indivíduo comprometido com o tráfico, responsável por vender nas ruas das cidades drogas junto a usuários.

Outro não é o entendimento do E. Tribunal de Justiça deste estado:

"PENAL. PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO. RECURSO DEFENSIVO. Pretendida absolvição por carência de provas, com pleitos subsidiários de aplicação do redutor da ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Lorena

Foro de Lorena - Vara Criminal

Av. Eptácio Santiago, 99, Lorena-SP - cep 12600-530

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

1501097-09.2021.8.26.0621 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501097-09.2021.8.26.0621

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2343138/2021 - 01º D.P. LORENA, 21997511 - 01º D.P. LORENA, 716/21/211 - 01º D.P. LORENA, 2343138 - 01º D.P. LORENA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

FABRICIO ADÃO

Réu Preso

Juiz de Direito: Dr. Daniel Otero Pereira da Costa

Vistos.

Trata-se de ação penal movida pelo Ministério Público em face de FABRÍCIO ADÃO, qualificado nos autos, pela prática do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, conforme exordial acusatória de fls. 78/79.

Oferecida a denúncia, o réu foi notificado (fl. 90), apresentando defesa prévia (fls. 95/105). Não sendo caso de absolvição sumária, a denúncia foi recebida em 02/05/2021 (fls. 114/118).

No curso da instrução foi ouvida uma testemunha. Após, o réu foi interrogado. Na sequência, após a apreciação dos requerimentos defensivos, nos termos do artigo 402, do CPP (fls. 161/163), as partes apresentaram alegações finais, por meio de

memoriais escritos.

O Ministério Público pugnou pela procedência da ação penal, com a condenação do acusado, nos termos da denúncia (fls. 178/183).

Já a defesa, requereu a parcial procedência da ação penal, com a consequente desclassificação da conduta para aquela prevista no tipo penal do artigo 28, da Lei 11.343/06. Subsidiariamente, em caso de condenação nos moldes da denúncia, pleiteou a fixação da pena no mínimo legal; o reconhecimento da confissão; a aplicação da redutora prevista no § 4º, do artigo 33, da mesma Lei; a concessão do apelo em liberdade; e o deferimento da gratuidade de justiça (fls. 185/194).

É O RELATÓRIO.
FUNDAMENTO E DECIDO.

A ação penal é procedente.

A materialidade delitiva encontra-se comprovada pelos elementos colhidos na fase inquisitiva, como o auto de prisão em flagrante (fls. 01/02), boletim de ocorrência (fls. 03/06), auto de exibição e apreensão (fls. 07/08), fotografias (fls. 22/27), laudo de constatação provisória (fls. 19/21) e laudo químico toxicológico definitivo (fls. 156/158), com resultado positivo para "cocaína", substância presente na lista da Portaria SVS/MS 344/98 e atualizações posteriores; posteriormente renovados sob o pálio do contraditório.

A prova de autoria também é indubitosa. Senão vejamos.

O policial militar Zaqueu Siqueira Azarias contou que estava em patrulhamento de rotina quando se deparou com o réu sentado no meio fio da via pública. Disse que este, ao perceber a aproximação da viatura, levantou e começou a caminhar, dispensando ao solo uma garrafa "Pet". Tal agir despertou sua desconfiança, razão pela qual o abordou. Em revista, localizou no bolso de sua bermuda, seis "pedras de crack" e dinheiro. Já no interior da garrafa plástica dispensada, outros dezessete pinos "cocaína" foram achados. Afirmou que o acusado acabou admitindo informalmente a traficância, dizendo que vendia cada porção de drogas por dez reais, inclusive indicando o local onde guardava escondido, um "pote", contendo vinte e oito pinos de "cocaína", devidamente localizado e apreendido. Esclareceu que populares indicavam o réu como vendedor de entorpecentes no local dos fatos, mencionando o seu vulgo de "Neguinho" ou "Adão". Indagado, afirmou que no momento da abordagem não havia outras pessoas próximas ao acusado, e que já o havia abordado outras vezes.

Lado outro, o réu negou o delito em sua autodefesa, afirmando que estava no local dos fatos, pois havia recém adquirido seis "pedras de crack" para consumi-las. Disse que havia mais pessoas no local, negando que tenha indicado o local de esconderijo de drogas. Negou, outrossim, que já conhecesse o policial Zaqueu. Indagado, disse que possuía apetrechos utilizados para o consumo do "crack" (cachimbo e latinha), porém havia emprestado tais objetos a outros usuários que ali estavam.

Eis, portanto, o cenário probatório.

Pois bem. Como se vê, a negativa isolada do acusado não é suficiente para impedir sua condenação.

Inicialmente, insta registrar a ampla credibilidade que detém as palavras de policiais, sejam eles, militares, civis, federais, rodoviários federais, ou mesmo qualquer outro agente de segurança pública.

Neste sentido, confira-se o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça e do

Tribunal de Justiça deste estado:

"PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIME DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO DE DROGAS. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7 DO STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO. (...) 2. Ademais, esta Corte tem entendimento firmado de que os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante são meio idôneo e suficiente para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como ocorreu na hipótese (AgRg no AREsp 875.769/ES, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 7/3/2017, DJe 14/3/2017; AgRg no AREsp 926.253/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 18/8/2016, DJe 26/8/2016). 3. Agravo regimental não provido". (STJ; AgRg no AgRg no AREsp 1598105/SC; Relator: Ministro Ribeiro Dantas; Órgão Julgador: Quinta Turma; Data do Julgamento: 05/03/2020; Data da publicação: 23/03/2020); e

"Apelação criminal. Tráfico de entorpecente. Materialidade delitiva demonstrada pelo auto de prisão em flagrante, auto de apreensão da substância entorpecente, laudo de exame químico-toxicológico e prova oral. Autoria comprovada pela palavra de testemunhas policiais - Depoimentos insuspeitos e harmônicos, suficientes para alicerçar o decreto condenatório - Decisão de primeiro grau ratificada por seus próprios fundamentos - (...) Recurso desprovido". (TJSP; Apelação Criminal 1514240-51.2019.8.26.0228; Relator: José Raul Gavião de Almeida; Órgão Julgador: 6ª Câmara de Direito Criminal; Foro Central Criminal Barra Funda - 22ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 30/04/2020; Data de Registro: 30/04/2020) (Ênfase na reprodução).

E assim é, não só pela presunção de legitimidade que a própria lei confere aos atos por eles praticados, em razão da natureza pública da função que exercem, mas também por conta do total desinteresse deles em incriminar inocentes.

Afinal, como acreditar que policiais militares; cuja função precípua é impedir que a legislação penal seja inobservada nas ruas, ou nas estradas federais, caso, também, da polícia militar e da rodoviária federal, respectivamente, ou mesmo, investigar a autoria daqueles que a violaram, como é o caso da polícia civil e federal; vá, eles próprios, violá-la, com o fito de incriminarem um inocente? Não faz qualquer sentido!

E não é só! Há, ainda, mais uma razão para se atribuir grande importância à palavra de tais agentes públicos: na maior parte das vezes, eles são os únicos dispostos a testemunharem sobre o que realmente viram sobre determinado crime.

Por motivos óbvios, ressalvado as pessoas ligadas ao criminoso por vínculo de parentesco, afinidade, ou mesmo amizade, poucas são as pessoas que se dispõem a testemunhar, seja em sede policial, ou mesmo em Juízo, a respeito de um determinado crime. E, infelizmente, é forçoso admitir que assim o fazem por um motivo justificável, ou, ao menos, compreensível: medo de represálias.

Decerto, conhecendo-se a triste realidade da violência urbana existente em um país pobre igual ao nosso, não é difícil imaginar o receio de um morador da periferia, onde também reside a maior parte dos traficantes e, por via de consequente, são instalados os pontos de venda de drogas nas cidades, se apresentar em sede policial e, depois, em Juízo, contar o que seu vizinho traficante faz em sua rua, por exemplo.

Nesta toada, negar a validade do testemunho de tais agentes de segurança implicaria negar vigência às leis penais. Na prática, estas restariam ineficazes.

Isso não significa, lado outro, de modo algum, que as palavras dos policiais e

agentes públicos em geral tenham peso superior às demais. Pode-se dizer que, em se tratando de provas, não existe hierarquia entre elas, todas são relativas.

É a essência do sistema da persuasão racional, disposto no artigo 155, "caput", do Código de Processo Penal, adotado atualmente:

"O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas".

Outro não é o entendimento do nosso Tribunal de Justiça:

"Embargos de Declaração. Oposição contra acórdão. Prequestionamento. Violação ao artigo 156 do CPP em face do que dispõe o artigo 203 do mesmo código. Inocorrência. Alegação de que não constou no decísium o critério de avaliação da credibilidade dos depoimentos de testemunhas que teriam se retratado em juízo. Omissão não configurada. Valoração da prova de acordo com seu conteúdo, coerência e harmonização com os demais elementos constantes dos autos. Sistema da persuasão racional ou do livre convencimento motivado (art. 155 do CPP). Liberdade do juízo na ponderação das provas produzidas. Consideração dos elementos de convicção que se mostraram mais confiáveis e aptos a revelar a verdade dos fatos. Julgamento plenamente justificado. Embargos rejeitados". (TJSP; Embargos de Declaração Criminal 0005867-59.2002.8.26.0242; Relator (a): Otávio de Almeida Toledo; Órgão Julgador: 16ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Igarapava - Vara Única; Data do Julgamento: 10/11/2009; Data de Registro: 03/12/2009) (Sublinhado meu).

Fixada tal diretriz, verifica que o caso dos autos é mais um no qual o réu tenta, em vão, desacreditar a fala da testemunha policial, sem ao menos, produzir um início de prova do que alega.

Perceba-se que, ao contrário da testemunha policial militar, a qual desde a fase inquisitiva apresenta enredo uniforme, em linha com a dinâmica fática exposta na denúncia, o acusado preferiu o silêncio em sede policial (fls. 12).

Ora, se por um lado tal postura revela o exercício de um direito constitucional, por outro, é de se estranhar que o acusado não tenha levado ao conhecimento da autoridade policial desde logo, o enredo sustentado em Juízo. Afinal, por qual razão Fabrício não revelou ao delegado de polícia, a posse de pouca droga para seu consumo pessoal, e a existência de outras pessoas no local dos fatos?

Como é de conhecimento comum, a conduta de possui droga para consumo pessoal sofreu forte despenalização, sendo atualmente considerado crime de menor potencial ofensivo, de competência dos Juizados Especiais Criminais. Portanto, não haveria qualquer razão para que o acusado omitir tal versão da autoridade policial, na tentativa de evitar a lavratura do auto de prisão em flagrante por tráfico de drogas, com todos reflexos gravosos dela decorrentes.

Ademais, veja-se que o réu sequer foi surpreendido na posse de objetos utilizados no consumo de "crack", respondendo a pergunta formulada por este Magistrado que os havia emprestado a outros usuários instantes antes da chegada dos policiais ao local.

Todavia, não trouxe em Juízo tais pessoas para afiançar sua versão, descurando-se do ônus probatório que a lei lhe impõe, a teor do artigo 156, caput, do CPP.

No mais, insta salientar que a situação em que flagrado o acusado configura típica atuação de "vapor", indivíduo comprometido com o tráfico, responsável por vender nas ruas das cidades drogas junto a usuários.

Outro não é o entendimento do E. Tribunal de Justiça deste estado:

“PENAL. PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO. RECURSO DEFENSIVO. Pretendida absolvição por carência de provas, com pleitos subsidiários de aplicação do redutor da forma "privilegiada", abrandamento do regime inicial e substituição da pena corporal por restritivas de direitos. Descabimento. (...) Circunstância do flagrante, relativa a atos de mercancia, coonestada pelos relatos testemunhais dos policiais civis. Testemunho policial. Validade probatória. Precedentes. (...). Diligências que confirmaram a atuação do réu como vapor em conhecido ponto de tráfico, tanto que já chegou a ser ele próprio preso em flagrante, ali, pelo mesmo crime. (...). Negado provimento aos apelos”. (TJSP; Apelação Criminal 1504451-62.2018.8.26.0228; Relator (a): Alcides Malossi Junior; Órgão Julgador: 9ª Câmara de Direito Criminal; Foro Central Criminal Barra Funda - 10ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 30/03/2020; Data de Registro: 30/03/2020) (Ênfase na reprodução).

Não se está aqui afastando a possibilidade do réu ser também usuário de “crack”, já que tal circunstância não é incompatível com o fato de também vender drogas, ainda que eventualmente, e para sustentar o próprio vício.

Seguem julgados com o mesmo entendimento:

“Apelações criminais. (...) Não há possibilidade de se desclassificar as condutas para mero porte de drogas, certo que a jurisprudência não descarta a figura do usuário/traficante. 2-) Materialidade delitiva e autoria estão comprovadas pela prova oral e documentos existentes nos autos. Pode-se atribuir o tráfico aos apelantes e apelado (...) 6-) Recursos presos”. (TJSP; Apelação Criminal 0001106-76.2017.8.26.0559; Relator: Tetsuzo Namba; Órgão Julgador: 8ª Câmara de Direito Criminal; Data do Julgamento: 05/12/2019; Data de Registro: 06/12/2019); e

“Tráfico ilícito de drogas – Artigo 33, caput, e § 4º da Lei 11.343/06 (...) Condição de usuário não tem o condão de descaracterizar o crime do artigo 33 da referida norma, a qual possui conteúdo múltiplo e descreve diversas condutas, sendo o bastante para a sua caracterização a prática de apenas uma delas (...) Dado parcial provimento ao recurso”. (TJSP; Apelação Criminal 0002190-02.2017.8.26.0628; Relator (a): Freitas Filho; Órgão Julgador: 7ª Câmara de Direito Criminal; Data do Julgamento: 27/11/2019; Data de Registro: 02/12/2019) (Sublinhados meus).

Esclareço, por fim, que apenas a prática de uma das condutas tipificadas no artigo 33, caput, da Lei de Tóxicos é suficiente para configurar tal delito, mostrando-se desnecessário que o agente seja flagrado em atos de efetiva mercancia, sendo certo que a finalidade mercantil é demonstrada pelas circunstâncias do caso concreto, como na hipótese dos autos, à luz da quantidade e diversidade de drogas, dinheiro, além das informações, ainda que precárias, trazidas pela testemunha policial sobre o envolvimento do réu com o tráfico.

Outro não é o entendimento da jurisprudência:

“APELAÇÃO CRIMINAL – Tráfico de drogas – Recurso defensivo – Autoria e materialidade delitivas comprovadas – Prisão em flagrante e firmes depoimentos dos policiais militares – Desclassificação da conduta para a prevista no art. 28, da Lei nº 11.343/06 – Descabimento – Tipo penal que prevê diversas condutas – Desnecessidade da prova da efetiva mercancia – Condenação mantida – (...) Recurso não provido”. (TJSP; Apelação Criminal 1500932-98.2019.8.26.0566; Relator: Roberto Porto; Órgão Julgador: 4ª Câmara de Direito Criminal; Data do Julgamento: 10/12/2019; Data de Registro: 12/12/2019) (Ênfase na reprodução).

Portanto, de rigor a condenação do réu nos exatos termos da denúncia.

Passo à modulação penal.

O acusado ostenta maus antecedentes (autos nº 0005975-36.2011.8.26.0028 - fls. 136/138).

Ainda nesta fase, anoto que a quantidade e diversidade de entorpecentes apreendidos revelam a necessidade de maior reprimenda à conduta do inculpado. Afinal, não valorar negativamente aquele que é surpreendido na posse de 32,13 gramas de "cocaína", distribuídas em 45 pinos plásticos, do tipo eppendorf, e 0,6 gramas, de "crack", distribuídas em 06 "pedras, significaria negar vigência aos princípios da individualização da pena e da isonomia, ambos de estatura constitucional, por equipar tal conduta àquelas envolvendo pouca quantidade, ou uma única espécie de droga, notadamente diversa do "crack", de enorme capacidade de viciar, como é notório e visto em toda a mídia, sendo que pode viciar até no primeiro uso.

No mesmo sentido:

"Tráfico de drogas - (...) - Aumento da pena-base justificado - Maior nocividade do crack em relação a outras substâncias, bem como aos efeitos deletérios causados à saúde de seus usuários, (...). Recursos Improvidos". (TJSP; Apelação Criminal 1500458-55.2020.8.26.0417; Relator (a): Fátima Vilas Boas Cruz; Órgão Julgador: 4ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Paraguaçu Paulista - 2ª Vara; Data do Julgamento: 08/07/2022; Data de Registro: 08/07/2022); e

"TRÁFICO DE ENTORPECENTES. Configuração. Materialidade e autoria demonstradas nos autos. Acusado preso em flagrante delito trazendo consigo e guardando duas porções de cocaína (3,06g) e oito porções de crack (30,44g), uma balança de precisão, embalagens, uma faca e uma lâmina, além de R\$ 574,00. (...) PENAS. Base corretamente fixada em 1/6 acima do piso, tendo em vista a natureza especialmente deletéria das substâncias, notadamente o crack (art. 42 da Lei nº 11.343/06). (...). Recurso defensivo desprovido". (TJSP; Apelação Criminal 1500225-67.2020.8.26.0608; Relator (a): Gilda Alves Barbosa Diodatti; Órgão Julgador: 15ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Franca - 3ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 30/08/2021; Data de Registro: 30/08/2021) (Sublinhados meus).

Portanto, à luz de tais circunstâncias, fixo a pena-base em 1/5 (um quinto) acima do piso legal, ou seja, 06 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa, aqui já em definitivo, à míngua de outras circunstâncias modificadoras.

Não é o caso de reconhecer a atenuante da confissão, pois como visto, o réu negou sua responsabilidade penal pelos fatos aqui julgados, assumindo conduta menos gravosa como forma de se ver livre da acusação original.

Nesse sentido:

"Ação Penal - (...) - Sentença condenatória - (...) Pleito para o reconhecimento da atenuante de confissão espontânea - Relato dos fatos, acompanhado de teses defensivas e exculpatórias - Caracterização de 'confissão qualificada' pelo magistrado, que não admite a redução da pena - Inexistência de confissão para este Relator - (...) - Regime fechado - Recurso da ré Rosilei provido em parte e recurso do réu Vitor José provido em parte, em menor extensão". (TJSP; Apelação Criminal 1500289-96.2019.8.26.0613; Relator (a): Xisto Albarelli Rangel Neto; Órgão Julgador: 3ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Casa Branca - 2ª Vara; Data do Julgamento: 05/06/2020; Data de Registro: 05/06/2020) (Sublinhado meu).

Apenas para que não se alegue omissão deste julgado, descabe cogitar na aplicação da benesse do tráfico privilegiado ao réu, à vista do seu registro penal desabonador. Porém, ainda que assim não fosse, a circunstância de responder a outras duas ações penais demonstra sua dedicação perene às atividades criminosas, o

que inviabilizaria o reconhecimento da redutora de qualquer modo (fls. 136/138).

A propósito, informativo do Superior Tribunal de Justiça - STJ, nesse sentido:

"É possível a utilização de inquéritos policiais e/ou ações penais em curso para formação da convicção de que o réu se dedica a atividades criminosas, de modo a afastar o benefício legal previsto no artigo 33, § 4º, da Lei 11.343/06" (Informativo nº 0596, Publicação: 1º de março de 2017; STJ; EREsp 1.431.091-SP, Rel. Min. Felix Fischer, por maioria, julgado em 14/12/2016, DJe 1/2/2017).

O regime de cumprimento de pena será o fechado, à vista das circunstâncias judiciais desfavoráveis acima declinadas, o que faço na forma do artigo 33, § 3º do CP.

Ademais, em se tratando de tráfico de drogas, distinto da figura privilegiada, estabelecer regime inicial diverso do fechado acabaria por também por ofender todo o arcabouço legal relativo à prevenção e reprovação do tráfico de drogas, já que a Constituição Federal, nossa lei maior, em seu artigo 5º, incisos XLIII e LI, estabelece que a lei deverá dispensar tratamento mais gravoso ao crime em questão, autorizando até mesmo a extradição de brasileiro naturalizado, de forma a harmonizar a legislação pátria aos tratados internacionais, relacionados ao combate à traficância, dos quais o país é signatário, não havendo razão para que, neste caso concreto, não dê cumprimento as essas políticas-criminas assumidas.

Tais motivos inviabilizam da mesma maneira, a aplicação de medidas despenalizadoras, aqui já afastadas pelo montante de pena aplicado.

Por fim, fixo o dia-multa no piso legal, 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente à época dos fatos, atualizado até o momento do seu efetivo pagamento, por serem parcas as informações acerca da situação financeira do acusado, forte nos artigos 43, da Lei 11.343/06, e 49, § 2º, do Código Penal.

Isto posto, JULGO PROCEDENTE a ação penal para condenar FABRÍCIO ADÃO, qualificado nos autos, por violação do tipo penal previsto no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, a uma pena privativa de liberdade de 06 (sete) anos de reclusão, em regime inicial fechado, e multa de 600 (seiscentos) dias-multa, diária mínima.

Nego o apelo em liberdade. Com efeito, na data de hoje, os indícios suficientes de autoria e materialidade delitiva que até então sustentavam a prisão preventiva do acusado transformaram-se em certeza, por meio de cognição exauriente. Além disso, a pena relativamente alta imposta a esse acusado e o estabelecimento de regime inicial mais severo de cumprimento de pena aplicado na sentença traduzem risco concreto de fuga real, em caso de sua soltura nesta quadra processual.

Assim, visando assegurar a aplicação da lei penal, recomende-se o réu na prisão em que se encontra.

Sobre o assunto, confira-se o entendimento do E. TJSP:

"Tráfico de Drogas - Preliminar - Apelo em liberdade - Impossibilidade - Requisitos do artigo 312 do CPP preenchidos - Preliminar rejeitada - Recurso não provido. Tráfico de Drogas - (...) - Recursos providos em parte. (TJSP; Apelação Criminal 0000864-07.2017.8.26.0628; Relator (a): Klaus Marouelli Arroyo; Órgão Julgador: 7ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Vargem Grande Paulista - Vara Única; Data do Julgamento: 14/10/2020; Data de Registro: 14/10/2020) (Sublinhado meu).

No entanto, havendo recurso, expeça-se a guia de execução provisória.

Custas pelo vencido, observada a gratuidade de justiça, que ora lhe concedo.

Expeça-se certidão de honorários advocatícios ao advogado nomeado às fls. 91, de acordo com o previsto na tabela do convênio DPE/OAB, independentemente de requerimento ou nova determinação, assim que houver a interposição de recurso por qualquer das partes e forem apresentadas as razões ou contrarrazões recursais, conforme o caso, pelo defensor nomeado ou, na hipótese de ausência de recurso, após a certificação do trânsito em julgado.

Caso ainda não se tenha feito, encaminhem-se as drogas e demais apetrechos apreendidos, oficiando-se à Autoridade Policial para proceder à sua destruição.

Decreto o perdimento do dinheiro apreendido em favor da União.

Nesse sentido:

“TRÁFICO DE ENTORPECENTES – Configuração. Materialidade e autoria demonstradas (...) Apreensão de razoável quantidade de entorpecentes (12 porções de cocaína sob a forma de crack, com peso líquido de 1,4 gramas; e 16 porções de maconha pesando 18,4 gramas) além de dinheiro – Condenação mantida. (...) Decretado o perdimento dos valores apreendidos em favor da União – Apelo desprovido”. (TJSP; Apelação Criminal 1500501-96.2021.8.26.0080; Relator (a): Gilberto Ferreira da Cruz; Órgão Julgador: 15ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Cabreúva - Vara Única; Data do Julgamento: 15/06/2022; Data de Registro: 15/06/2022).

Oportunamente, também após o trânsito em julgado desta decisão, adotem-se as seguintes providências: a) Expeça-se o complemento da guia de execução; b) Oficie-se ao Tribunal Regional Eleitoral deste Estado, comunicando a condenação do réu para cumprimento do artigo 71, § 2º, do Código Eleitoral, c/c inciso III, do artigo 15, da Constituição da República; c) Oficie-se ao órgão responsável pelo cadastro de antecedentes criminais para as anotações necessárias; d) Oficie-se a autoridade policial, nos termos do artigo 72, da Lei 11.434/06, sobre a amostra guardada para contraprova; e e) Adotadas as cautelas legais, com o cadastramento dos processos de execução, arquivem-se.

P.I.C

Lorena, 25 de julho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA